

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación · Carrera de Ingeniería de Software

REFERENCIA A NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE

Documento C.4 – Categoría de riesgo ético C (riesgo mínimo operativo)

Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA) · PFC #3**1. Propósito**

Esta sección reconoce el marco regulatorio sectorial que rige la actividad palmicultora en el Ecuador y declara de forma expresa que el proyecto SIMPA **no contraviene ni sustituye** ninguna obligación regulatoria de la organización objeto de estudio. El propósito es doble: (i) acreditar ante la instancia de revisión ética que el equipo conoce el marco aplicable; y (ii) documentar cómo ese marco condiciona los requisitos del sistema.

2. Organismos y marco normativo reconocidos

Organismo / instrumento	Ámbito relevante para el proyecto
AGROCALIDAD — Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario	Autoridad nacional competente en sanidad vegetal. Regula el registro de operadores, el registro y uso de plaguicidas de uso agrícola, la vigilancia y notificación de plagas, los requisitos de inocuidad y las buenas prácticas agrícolas. Es la instancia ante la cual la unidad productiva mantiene sus obligaciones de registro y reporte fitosanitario.
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	Rectoría de la política agropecuaria nacional. Programas de fomento productivo, catastro y registro de productores, y lineamientos técnicos para el cultivo de palma aceitera.
ANCUPA — Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera	Gremio del sector. Difunde recomendaciones técnicas, protocolos de manejo integrado de plagas y buenas prácticas para el cultivo, que constituyen referencia técnica no vinculante pero ampliamente adoptada.
Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y su reglamento	Marco legal que sustenta las competencias de la autoridad fito y zoonosanitaria, las obligaciones de los operadores y el régimen de vigilancia fitosanitaria.
Normativa ambiental y laboral general	Código Orgánico del Ambiente y normativa de seguridad y salud en el trabajo, en lo relativo al manejo de plaguicidas, equipo de protección personal y periodos de reingreso a áreas tratadas.

3. Situación regulatoria de la unidad productiva

Registro de operador ante AGROCALIDAD	☐ Sí ☐ No ☐ En trámite N.º: _____
Afiliación a ANCUPA	☐ Sí ☐ No Desde: _____
Certificaciones voluntarias	☐ Ninguna ☐ Otra: _____
Registros fitosanitarios que mantiene	

Completar con la información que proporcione la administración de la unidad productiva. Si algún dato no se obtiene, se consigna “no informado” en lugar de dejarlo en blanco o suponerlo.

4. Implicaciones para los requisitos del sistema

El marco sectorial no solo limita el proyecto: también origina requisitos. Los siguientes elementos regulatorios se traducen en necesidades del sistema y deben quedar trazados en la matriz de trazabilidad del documento ERS.

1. **Registro de aplicaciones fitosanitarias.** El sistema debe permitir registrar producto, dosis, lote, fecha, responsable y motivo de la aplicación, de modo que la información sea suficiente para sustentar los registros que la autoridad exige al operador.
2. **Periodos de reingreso y de carencia.** El sistema debe poder registrar y advertir sobre los plazos declarados en la etiqueta del producto aplicado, como apoyo a la seguridad del personal. La advertencia es informativa y no sustituye el criterio del responsable técnico.
3. **Registro de ocurrencia y evolución de plagas.** El sistema debe permitir registrar el hallazgo, su localización por lote, la acción aplicada y el seguimiento, como insumo para la vigilancia fitosanitaria del predio.
4. **Trazabilidad de la cosecha.** El sistema debe registrar los movimientos de fruta hacia la extractora, sin exponer condiciones comerciales, conforme al documento C.2.
5. **Restricción de diseño.** Los datos que el sistema genere tienen valor operativo interno. El sistema **no emite** certificaciones, reportes oficiales ni declaraciones con validez ante la autoridad regulatoria, y así debe constar en la sección de restricciones de diseño del ERS.

5. Declaración expresa

El equipo AHMRV declara que el proyecto **Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA)**:

- a) reconoce y respeta la normativa sectorial vigente aplicable a la actividad palmicultora en el Ecuador;
- b) **no contraviene ni sustituye** ninguna obligación regulatoria, de registro, de reporte o de certificación que corresponda a la organización objeto de estudio frente a AGROCALIDAD, al MAG o a cualquier otra autoridad competente;
- c) no emite recomendaciones agronómicas ni fitosanitarias con carácter técnico vinculante; toda sugerencia que el sistema llegue a producir tiene carácter informativo y queda sujeta al criterio del responsable técnico del cultivo;
- d) no divulga la incidencia de plagas o enfermedades del predio en términos que puedan asociarse a su identidad o ubicación exacta, conforme al documento C.3;
- e) no accede ni tratará información tributaria, contable o comercial de la organización, conforme al documento C.2.

Allan Noé Villafuerte Rosero

CI [REDACTED] — Líder del equipo AHMRV

Fecha: _____